



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 9518/2023/CA1

Paraná, 08 de marzo de 2024.

Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: **"AAB, ALDO EDGARDO (POR LA REPR. INVOCADA) CONTRA OSPIM SOBRE AMPARO LEY 16.986"** expte. N° FPA 9518/2023/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos y fundados por la actora en fecha 18/12/2023 y la demandada el 19/12/2023, contra la sentencia del 15/12/2023, que rechazó la acción de amparo deducida, impuso las costas en el orden causado, reguló honorarios y tuvo presente las reservas del caso federal.

El recurso se concede el 21/12/2023, contesta agravios la actora el 23/12/2023 y quedan los autos en estado de resolver el 20/02/2024.

II- a) Que, la actora -en síntesis- se agravia del fallo dictado y refiere que se ha omitido considerar que el menor padece de dislexia, dolencia protegida por la ley 27.306, que se presentó prueba documental que determina las prestaciones requeridas, resultando innecesario requerir nuevas constancias médicas al efecto.

Resalta la actitud ilegítima, discriminatoria y malintencionada de la demandada, quien no cumplimenta con las prestaciones de una enfermedad crónica. Finalmente, solicita se revoque la sentencia dictada, con costas y hace reserva del caso federal.

b) La demandada apelante impugna la imposición de costas en el orden causado y requiere se impongan a la

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38426344#402913107#20240308095319656

vencida. Mantiene reserva del caso federal.

c) Por su parte, el accionante contesta agravios y requiere que se rechacen los agravios formulados y se confirme la resolución dictada, con costas. Mantiene reserva del caso federal.

III- Que, el actor -Sr. Aldo Edgardo Aab- interpone formal acción de amparo contra la Obra Social del Personal de la Industria Molinera (OSPIM) y requiere la cobertura total e integral, al 100%, de las prestaciones tratamiento psicopedagógico, 3 veces por semana; tratamiento psicológico, 1 vez por semana; provisión del fármaco METICIL METILFENIDATO 18 MG. por 30 comprimidos; consulta médica fonoaudiológica, mínimo 1 consulta mensual, consulta médica oftalmológica, mínimo 1 consulta mensual; consulta médica neurológica, mínimo 1 consulta mensual; consulta médica pediatría, mínimo 1 consulta mensual; y, provisión de profesional de apoyo educativo (maestra de apoyo), todo en beneficio de su hijo menor de edad E.A.A., quien padece de Dislexia.

El magistrado de la instancia inferior rechazó la demanda, con costas en el orden causado y contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- a) En atención a los agravios vertidos, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38426344#402913107#20240308095319656



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 9518/2023/CA1

b) Que, al abordar los agravios de la actora, resulta oportuno recordar que corresponde a las partes acreditar las circunstancias fácticas que invocan. Ello obedece a la estructura misma de nuestro sistema procesal, en el cual los hechos, por ser los fundantes de la pretensión, deben ser acabadamente verificados o probados a fin de poder ser tomados en consideración; incluso en esta clase de procedimientos abreviados.

Que, el art. 377 del C.P.C. y C.N. consagra dicha pauta, cuando establece que *"incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer"*. Aplicable a este tipo de procesos en virtud de lo dispuesto en el art. 17 de la ley 16.986.

En tal sentido, cabe recordar que *"...quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada..."* ("Fallos": 327:2231; 331:881; entre otros).

Este criterio ha sido sostenido por decisión mayoritaria de este Tribunal en las actuaciones "TREVISAN, FERNANDO DANIEL (POR LA REP. INVOCADA) CONTRA OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE COLECTIVO DE PASAJEROS SOBRE AMPARO LEY 16.986", expte. N° FPA 3534/2021, sentencia del 27/08/2021 y "STERREN MARIA ALEJANDRA, EN LA REPRESENTACIÓN INVOCADA CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS -PAMI-

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38426344#402913107#20240308095319656

SOBRE AMPARO LEY 16.986" expte. N° FPA 7388/2021/CA1, fallo del 03/03/2022; entre otros.

c) Arribado a este punto, cabe señalar que no se encuentra controvertido en la causa que el menor, de 13 años de edad, resulta afiliado de la Obra Social demandada y padece de Dislexia, razón por la cual requiere el tratamiento solicitado.

Al efecto y si bien resulta relevante propender a la protección del menor vulnerable, en pos del carácter tuitivo de la normativa atinente (Ley 27.306, 26.061 y Convención sobre los Derechos del Niño), no pueden disponerse la cobertura de prestaciones en forma genérica y sin basamento probatorio alguno, solo en base a afirmaciones dogmáticas de protección de la persona con discapacidad que omita las consideraciones fácticas de rigor y las probanzas aportadas para tal cobertura.

Así, se han adjuntado esencialmente Informes e Historias Clínicas del menor (Informe Psicopedagógico de abril de 2023; Informe Psicológico de marzo de 2023; Informe médicos del 13/04/2023, Constancias Médicas del 23/02/2023 y del 30/03/2023), con sugerencias o solicitud de interconsultas, pero sin requerimiento específico de prestaciones ni constancia alguna de su presentación por ante la Obra Social demandada, lo cual se informara debidamente al actor por OSPIM por Carta Documento de fecha 02/11/2023, al efectuar respuesta a las intimaciones cursadas el 06/10/2023 y 25/10/2023 (ver documental digitalizada).

Conforme ello, no existe arbitrariedad y/o ilegalidad alguna en la conducta de la parte accionada, en tanto se ha

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38426344#402913107#20240308095319656



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 9518/2023/CA1

dicho que la acción de amparo procede contra todo acto u omisión que, en forma actual o inminente: lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna (art. 43 de la Constitución Nacional).

Se ha dicho que *“la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta como presupuesto de la admisibilidad de la acción de amparo, se presentan a través de conductas contrarias a derecho, que se enfrentan con las normas positivas o bien, en caso de arbitrariedad, como nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación del derecho. Su carácter manifiesto implica que el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado”* (CNFed. Civ. y Com., Sala I, 12/10/95, “Guezamburu, Isabel c/ Instituto de Obra Social”, L.L. 1996-C-509).

En consonancia con los términos del decisorio recurrido, puede afirmarse que el déficit probatorio del actor resulta de la falta de aporte de elementos concretos que evidencien que la accionada omitió considerar algún pedido concreto de cobertura y que permita constatar ilegitimidad o arbitrariedad en su obrar.

Por lo expuesto, no existen constancias de denegatoria expresa o tácita de la Obra Social demandada en relación a la cobertura impetrada, razón por la cual no se advierte conducta arbitraria y/o ilegal al efecto, lo cual conlleva a la desestimación de los agravios formulados y la ratificación de la resolución dictada.

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38426344#402913107#20240308095319656

Este criterio ha sido sostenido por este Tribunal en causa de similar a la de autos: "VEIT, ALEJANDRO CONTRA OSECAC SOBRE AMPARO LEY 16.986", expte. N° FPA 3068/2020/CA1, sentencia del 28/10/2020, entre otros.

d) Que, en relación a la solicitud de la provisión del fármaco METICIL METILFENIDATO 18 MG. por 30 comprimidos, se observa que el certificado médico acompañado, suscripto por la Dra. Claudia Bautista, fue expedido en fecha 23/02/23, careciendo de la proximidad necesaria para su requerimiento y sin constancia de presentación alguna a la parte demandada.

Este criterio ha sido sustentado por este Tribunal, aunque en circunstancias fácticas distintas, en autos "CAPRILE, ELÍAS CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP-PAMI) SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2462/2021/CA1, fallo del 30/07/2021, entre otros.

e) Que, en cuanto a las costas impuestas -de lo cual se agravia la parte demandada- se advierte que atento la naturaleza de los derechos involucrados la parte actora pudo considerarse con derecho a litigar, lo que justifica el apartamiento del principio general de la derrota y su distribución en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN conforme remisión efectuada por el art. 17 de la ley 16.986), por lo que corresponde su confirmación.

Por todo lo expuesto, se rechazan los recursos de apelación interpuestos y se confirma en todas sus partes la sentencia dictada.

V- Que, se imponen las costas de esta instancia en el orden causado, atento a las circunstancias habidas y a lo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 9518/2023/CA1

normado por el art. 68 -2º párrafo- del CPCCN y arts. 14 y 17 de la Ley 16.986.

VI- Finalmente, se regulan honorarios profesionales, por la labor desarrollada en esta instancia, pertenecientes a Dra. Sonia Gabriela SPREAFICO, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS (\$243.426-), equivalentes a 6 UMA y a la Dra. Ana VICENTI, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE (\$255.597-), equivalentes a 6,3 UMA; todo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley N° 27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA N° 176/2024 de la CSJN.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada y confirmar en todas sus partes la sentencia dictada.

Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68 -2º párrafo- del CPCCN y arts. 14 y 17 de la Ley 16.986).

Regular los honorarios profesionales, por la labor desarrollada en esta instancia, pertenecientes a Dra. Sonia Gabriela SPREAFICO, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS (\$243.426-), equivalentes a 6 UMA y a la Dra. Ana VICENTI, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE (\$255.597-), equivalentes a 6,3 UMA; todo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley N° 27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA N° 176/2024 de la CSJN.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38426344#402913107#20240308095319656

Regístrese, notifíquese y difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE
DISIDENCIA

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DISIDENCIA PARCIAL DEL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ

BUSANICHE: Y VISTOS: ...; **CONSIDERANDO:** I- ...; II- ...; III- ...; IV- a) ...; b) ...; c) ...; d) ... e) Que, al abordar el agravio de la accionada respecto a la imposición de costas por su orden, se advierte que no se surge de las constancias de la causa extremos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, toda vez que, conforme lo hasta aquí expuesto, no se ha acreditado en autos conducta arbitraria o ilegal reprochable por parte de OSPIM que haya motivado la interposición de la presente acción.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar el punto 2° de la sentencia dictada e imponer las costas de la primera instancia a la accionante por resultar vencida, conforme lo dispuesto por los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

V- Que, las costas de esta instancia se imponen también a la parte actora por resultar vencida, de acuerdo con lo previsto en los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

b) Que, finalmente, se regulan los honorarios profesionales por la labor desarrollada en esta instancia,

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38426344#402913107#20240308095319656



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 9518/2023/CA1

pertenecientes a la Dra. Sonia Gabriela SPREAFICO, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS (\$243.426), equivalentes a 6 UMA y a la Dra. Ana VICENTI, en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (\$281.157) equivalentes a 6,93 UMA; todo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley N°27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA N°176/2024 de la CSJN.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar el punto 2° de la sentencia dictada, imponer las costas de la primera instancia a la accionante por resultar vencida (arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y art. 68, primer párrafo, del CPCCN) y confirmar la sentencia de grado en todo lo demás.

Imponer las costas de esta instancia a la parte actora por resultar vencida, de acuerdo con lo previsto en los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

Regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada en esta instancia, pertenecientes a Dra. Sonia Gabriela SPREAFICO, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS (\$243.426), equivalentes a 6 UMA y a la Dra. Ana VICENTI, en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (\$281.157), equivalentes a 6,93 UMA; todo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley N°27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA N°176/2024 de la CSJN.

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38426344#402913107#20240308095319656

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese y difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38426344#402913107#20240308095319656